

1500664-14.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... havia prendido o acusado pela prática de tráfico em outra oportunidade.

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

13.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500664-14.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500664-14.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069615/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 23569635 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 566/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2069615 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

LEANDRO JOSE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de LEANDRO JOSE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 13 de março de 2022, por volta de 18h00, na Viela Souza, 12, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, nesta comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo, para entrega a consumo de

terceiros, 21 invólucros plásticos de cocaína, com peso líquido de 13,7 gramas; 40 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 36,6 gramas; e 43 invólucros plásticos de "Crack", com peso líquido de 4,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, o réu resolveu praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas e, com o intuito de venda, trazia as porções já individualizadas consigo, prontas para entrega no varejo. Sucedeu que guardas municipais estavam se deslocando para atender uma ocorrência quando visualizaram LEANDRO na via pública, o qual, ao avistar a viatura, levantou as mãos, havendo a queda de parte dos entorpecentes que trazia consigo.

1.2.) Nesse cenário, os guardas abordaram o denunciado, localizando a referida droga e a quantia de R\$ 30,85 em dinheiro, estando os entorpecentes apreendidos prontos para a entrega a terceiros, em circunstâncias e local que não deixam dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico de drogas.

1.3.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial (fls. 04/42), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 97/99, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam maconha, cocaína e crack.

3.) O réu foi notificado (fl. 96), seguiu-se defesa preliminar (fls. 103/104) e houve recebimento da denúncia (fls. 107/108).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 138/144).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Narrou que estava prestando serviços à comunidade e, na data dos fatos, estava limpando o terreno perto de um córrego, quando encontrou drogas, guardando-as para uso próprio.

6.) O Ministério Público, em alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia, com aumento da pena pela nocividade exacerbada do crack, aumento da pena pela reincidência e não incidência da minorante do tráfico privilegiado; além da fixação do regime fechado, não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não concessão da liberdade provisória.

7.) A defesa técnica, por sua vez, em seus memoriais escritos (fls. 149/152), pediu a absolvição pelo art. 386, VI, do CPP ou, subsidiariamente, sopesamento da confissão na dosimetria da pena.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 21 invólucros plásticos de cocaína, com peso líquido de 13,7 gramas; 40 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 36,6 gramas; e 43 invólucros plásticos de "Crack", com peso líquido de 4,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do

inquérito policial (fls. 04/42), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo Toxicológico definitivo acostado às fls. 97/99, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam maconha, cocaína e crack; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) Ricardo, testemunha, guarda civil municipal, narrou que receberam denúncia de invasão de domicílio na Viela Souza, por três ou quatro indivíduos, para agredir o morador. Chegando no local, não encontraram ninguém, porém, próximo ao local, o réu, em atitude suspeita, escondeu-se atrás de um veículo, razão pela qual foi abordado. Caíram entorpecentes do bolso do acusado, o que ensejou a busca pessoal. Não se recordou da quantidade de drogas, mas eram crack, cocaína e maconha. Questionado, o acusado afirmou que foram encontradas numa sacola, num rio, mas sequer estavam molhadas. O local da abordagem é conhecido como local de traficância. Indagado, respondeu que a sacola estava aberta, no bolso direito da vestimenta do acusado. Já havia avistado o réu próximo a locais de traficância, mas nunca havia realizado sua abordagem. Maicon, guarda civil municipal, na mesma toada, por sua vez, narrou o ocorrido, acrescentando que o réu encontrou os entorpecentes enquanto limpava o terreno, guardando-os para uso próprio e que já havia prendido o acusado pela prática de tráfico em outra oportunidade.

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

13.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava três tipos de drogas e em quantidade suficiente para overdose e, ainda que se alegasse que estaria estocando para uso em longo prazo, não é o que se costumeiramente se observa e é incompatível com a ocupação de "catador de lixo", o que, não havendo dúvida razoável sobre eventual porte para uso; restando isolada tal versão.

14.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu reincidente.

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR LEANDRO JOSE DA SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero regular, pois a quantidade ultrapassa 40 porções apesar de não haver mais que as 03 espécies de drogas que geralmente são apreendidas com os traficantes. Assim, sendo mais de 100 porções, aumento a pena-base em 06 meses.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade,

ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, consta dos autos a ocupação de "catador de lixo", pelo não merecendo alteração a pena neste ponto.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência específica do réu, aumento a pena em 1/5, para fixá-la em 06 anos e 07 meses 06 dias de reclusão e 660 dias-multa.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu FAGNER SANTOS PEPO DE JESUS em 06 anos e 07 meses 06 dias de reclusão e 660 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

21.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA